

1500147-67.2022.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... desígnios, resolveram praticar crime de roubo majorado. Para tanto, na data supracitada, dirigiram-se até as imediações do referido canteiro de obras, na condução do veículo VW/Gol, de cor azul, ano 1996 e placas MPM 2220. Seguindo o plano traçado, inicialmente, a denunciada Larissa desembarcou do referido automóvel e simulou um pedido de informações à vítima e, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500147-67.2022.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500147-67.2022.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA e outros

Justiça Gratuita

VISTOS

LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS, CARLOS LEANDRO DE ABREU E SILVA, MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA e TIAGO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, todos com dados qualificativos nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c. c o artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal, porque no dia 09 de julho de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Miguel Petrucelli, 216, Jardim do Porto, nesta cidade e comarca de São Carlos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo contra a vítima Mariza Joelma da Silva, os bens que guarneciam o canteiro de obras situado no endereço supra, de administração e propriedade da empresa "Stavias Stanoski Terraplanagem", não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a ação delituosa foi interceptada por policiais militares (Cf. boletim de ocorrência de fls. 20/22).

Apurou-se que, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, resolveram praticar crime de roubo majorado. Para tanto, na data supracitada, dirigiram-se até as imediações do referido canteiro de obras, na condução do veículo VW/Gol, de cor azul, ano 1996 e placas MPM 2220. Seguindo o

plano traçado, inicialmente, a denunciada Larissa desembarcou do referido automóvel e simulou um pedido de informações à vítima e, na sequência, os demais denunciados a abordaram nos fundos da obra, os quais portavam armas de fogo. Ato contínuo, um dos assaltantes manteve a ofendida sob a mira constante de uma arma e ordenava que se deitasse e mantivesse as mãos acima da cabeça e, neste ínterim, mais quatro indivíduos chegaram ao local e passaram a arrombar cadeados de um contêiner que funcionava como escritório no local.

Passado certo tempo da prática delitiva, uma viatura policial passou em patrulhamento de rotina pelo local e, diante do nervosismo demonstrado pelo assaltante que a mantinha sob seu domínio, a vítima aproveitou o ensejo para dizer que deveria cumprimentar os policiais, a fim de evitar as suspeitas de eventual prática delitiva, de modo que se aproximou da viatura e disse a seus ocupantes que ocorria um roubo no local. Desta feita, ao perceberem a aproximação dos policiais militares, os demais assaltantes se evadiram do local sem levar a res furtiva almejada, de modo que a ofendida solicitou apoio à guarnição da Guarda Municipal na tentativa de detê-los.

Por fim, a denunciada Larissa, a qual permaneceu no canteiro de obras e foi detida pelos agentes públicos, se prontificou a auxiliar as investigações, sendo encaminhada ao plantão policial para formalização de sua prisão em flagrante. Posteriormente, o denunciado Carlos retornou ao local do crime para buscar o automóvel VW/Gol supracitado, sendo detido pelos guardas municipais que ainda diligenciavam pelas imediações. Nestas circunstâncias, o referido agente delitivo narrou que foi contratado para a prática do referido crime patrimonial mediante o pagamento da quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), bem como delatou a participação dos denunciados Thiago e Marcos, fornecendo seus respectivos endereços residenciais.

Os réus foram presos em flagrante sendo a prisão deles convertida em prisão preventiva (fls. 144/147).

Recebida a denúncia (fls. 192), os réus foram citados (fls. 216, 218, 220 e 222) e responderam a acusação (fls. 229/234; 256/260 e 275/278).

Sem motivos para a absolvição sumária designou-se audiência de instrução e julgamento quando foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação e uma de defesa e os réus interrogados (fls. 392/393). Nos debates o Ministério Público opinou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, em favor de Larissa, diante de sua confissão, pediu a aplicação da pena mínima, redução máxima pela tentativa e regime aberto. Para Thiago argumentou que a sua prisão ocorreu de forma irregular, por guardas municipais que atuaram fora da atividade e realizando busca irregular com violação de domicílio, terminando por pedir a absolvição do mesmo por insuficiência de provas. O defensor do réu Marcos pugnou pela absolvição também argumentando a ilegalidade da prisão do mesmo por guardas municipais e que não houve o encontro e apreensão de armas. Por último a defesa de Carlos sustentou a ilegalidade da prisão e nulidade dos atos cometidos que resulta na insuficiência de provas e consequentemente a absolvição do acusado, arguindo também em caso de condenação pelo reconhecimento de que a participação deste acusado foi de menor importância, pleiteando a aplicação do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal (fls. 393).

É o relatório.

DECIDO.

Está comprovado que houve o roubo, que não chegou a consumir-se. A vítima trabalhava como segurança de um canteiro de obras da empresa Stavias Stanoski Terraplanagem. Ali chegou a ré Larissa Rodrigues dos Santos passando-se por uma pessoa que pretendia uma informação. Na sequência surgiram três indivíduos com armas de fogo e renderam a vítima, ficando um deles vigiando-a enquanto os demais, com outros que foram chegando, passaram a arrombar os cadeados dos contêineres perguntando por cobre. Aconteceu que uma viatura da polícia militar passou pelo local e a vítima informou ao assaltante que a vigiava que deveria cumprimentar os policiais, indo em direção a eles. Nesse momento os assaltantes empreenderam fuga, ficando no local apenas a ré Larissa, que foi presa pelos militares. Como a vítima

fazia parte da guarda municipal, agentes desta unidade foram ao local para ajudar nas buscas dos fugitivos e assumiram as diligências. Como um dos assaltantes estava usando um carro VW-Gol, que na fuga foi deixado no local, os guardas fizeram a detenção do réu Carlos Leandro de Abreu e Silva, quando o mesmo retornou para apanhar o veículo. Então Carlos admitiu sua participação e delatou outros dois comparsas, que conhecia, informando o local de suas residências. Uma viatura da guarda seguiu para os locais indicados e os vigilantes efetuaram a prisão dos réus Tiago Henrique Ferreira da Silva e Marcos Vinicius Pereira da Silva, que estavam em suas residências e foram reconhecidos pela vítima através de fotos enviadas dos mesmos. A Defesa dos réus questiona a atuação da guarda municipal nas prisões efetuadas, sustentando que agiram fora da atividade e da atribuição deste órgão, realizando investigação indevida.

Segundo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“1.- A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º, do artigo 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de auto-defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2.- Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta – também – a apreensão de coisas, objeto do crime” (RHC nº 7.916, Rel. Min. Fernando Gonçalves). Igualmente pela regularidade da prisão em flagrante por guarda municipal: STJ, HC nº 129.932, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; HC nº 357.725/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 12/5/2017; HC 332.635/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27-06-2017, DJe 01/08/2017.

Assim não vejo irregularidade na atuação dos guardas municipais. Mas o que importa verificar na situação retratada nestes autos é que a prisão dos réus aconteceu em flagrante delito e, por conseguinte, estava legitimada a atuação da guarda municipal ou até mesmo de “qualquer pessoa do povo”, como prescreve o artigo 301 do Código de Processo Penal.

Quando policiais militares, que chegaram acidentalmente ao local e provocou a fuga dos ladrões, abortando a ação criminosa dos mesmos, começou a perseguição e busca dos autores, com a presença da guarda municipal. Logo foi detido o réu Carlos Leandro, que retornou para buscar o carro que havia abandonado no local. E tendo este indicado o paradeiro de outros dois envolvidos (Tiago e Marcos), era recomendável que os agentes fossem atrás dos mesmos, pois estavam justamente à procura dos ladrões. E não consta que houve a invasão da residência deles, porque foram chamados e fotografados para reconhecimento da vítima. Até aí como suspeitos. E a partir do momento em que foram reconhecidos pela vítima, houve a prisão e condução dos mesmos à Delegacia de Polícia para formalizar o auto de prisão em flagrante.

Tratou-se, na espécie, de flagrante impróprio, também chamado de imperfeito ou quase-flagrante, quando o agente é perseguido logo após cometer a infração penal, em situação que faça presumir ser ele o autor do ilícito (CPP, artigo 302, inciso III, do CPP), situação bem definida no presente caso, pois tão logo ocorreu o crime e a fuga dos criminosos, os agentes da guarda passaram a procura-los (perseguição imediata), sendo encontrado o primeiro (Carlos) quando foi buscar o carro que havia abandonado, situação que fez presumir a autoria. O mesmo requisito circunstancial (presumir a autoria) se deu em relação aos réus Tiago e Marcos, porque sendo encontrados nas residências deles, por indicação do corréu Marcos, foram reconhecidos pela vítima através de foto.

Bem aplicável aqui a decisão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que segue:

“1.-... 2.-... 3.- É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado a salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito, ou ainda, que,

diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizados a agir. 4.- A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de “qualquer pessoa do povo” a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5.- O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades” (AgRg no HC 621.586/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021). Assim, ficam afastados os argumentos dos Defensores sobre a ilegalidade da atuação da guarda municipal na prisão dos acusados e apuração dos fatos. Como já mencionado no início, a tentativa do roubo está comprovada e sua materialidade vem demonstrada no laudo pericial de fls. 235/247, que mostra o arrombamento dos contêineres.

Sobre a autoria, a ré Larissa foi presa no local. Sua atuação foi explicada por ela no interrogatório que prestou no auto de prisão em flagrante (fls. 11/12), quando assumiu a sua participação e deu os motivos para estar ajudando no roubo. Por estar com dívida de droga foi arregimentada pelo grupo de assaltantes para distrair a vítima e possibilitar a chegada dos parceiros em troca da quitação de seu débito, sendo levada ao local pelo réu Marcos, que lá foi deixado.

É certo que em juízo esta ré confirmou sua participação, mas foi reticente para não incriminar os corréus, o que é natural acontecer em casos de coautoria.

Por sua vez o réu Carlos Leandro também admitiu a sua participação ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, quando disse que foi contratado pelo réu Tiago para levar uma moça até o local onde o roubo seria realizado sob a promessa de receber mil reais. Então foi até uma praça onde encontrou Larissa e a levou em seu carro VW-Gol, sendo que os réus Tiago e Marcos, com um terceiro que não conhecia, foram levados em um carro Honda Civic prata, veículo que também foi visto no local pela vítima.

Em juízo, como era esperado, Carlos se retratou da confissão prestada no inquérito. É comum esse comportamento, em razão das consequências que o delator sofre na prisão, ainda mais quando estão juntos (no mesmo presídio) com os delatados, como aqui acontece. Mas sua retratação e a versão que apresentou não têm um mínimo de credibilidade. Totalmente inconsistente as explicações fornecidas para o abandono do carro VW-Gol no local e seu retorno para busca-lo. Também mentiroso o argumento de que tinha recebido o carro para conserto, pois sequer soube dizer quem seria o dono do veículo.

Os réus Marcos Vinicius e Tiago Henrique nada declararam na fase policial, exercendo o direito do silêncio (fls. 14 e 16). Em juízo negaram participação no roubo. Essa negativa não invalida o reconhecimento deles pela vítima, que foi firme e categórica em aponta-los como integrantes do grupo de assaltantes.

E se tivesse um mínimo de verdade a negativa que Marcos e Tiago ofertaram em juízo, a teriam sustentado logo na primeira oportunidade em que foram chamados a se explicar, porque a inocência deve ser proclamada a todo o momento. O princípio do “nemo tenetur se detegere”, que tem como garantia de ninguém ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, não se harmoniza com a declaração de inocência, ou seja, com o fato do inocente se calar.

A vítima relatou com detalhes como tudo aconteceu, desde a chegada de Larissa com pedido de informações, como também a movimentação dos veículos mencionados (VW-Gol e o sedan prata), utilizados pelos assaltantes. Informou que Larissa chegou justamente no Gol. Identificou os réus com precisão, especialmente Tiago que foi quem permaneceu vigiando-a com a arma. Nada indica que tenha se enganado ou pretendido incriminar falsamente os réus, até porque motivo algum existe para ter este procedimento.

Não é demais apontar que a jurisprudência hoje dominante é no sentido de aceitar como única prova a palavra da vítima, a saber:

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo da realização do justo concreto" (Extinto TACrim/SP, apelação criminal nº 1.036.841-3 – Rel. Des. Renato Nalini).

"Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância" (JUTACRIM 91/407 E 86/433).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para rebustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A ponderação resulta no ato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250).

E nada que pudesse comprometer as declarações da vítima foi apontado pelos réus e seus defensores. Nenhum motivo foi apresentado que pudesse justificar um comportamento malicioso por parte dela na imputação feita aos réus. Não teria coragem de uma atitude dessa natureza e gravidade sem a indispensável certeza.

Portanto, a confissão prestada por Larissa encontra amparo nos autos, como também a confissão extrajudicial de Carlos. Já a retratação em Juízo deste acusado e a negativa dos demais réus não podem ser aceitas, de modo que não há que se falar em insuficiência de provas, sendo inarredável a condenação de todos os denunciados. Também não é possível, em relação ao réu Carlos Leandro, reconhecer a causa de participação de menor importância que foi sustentada pelo seu Defensor nas alegações finais.

Não se extrai dos autos que a participação de Carlos Leandro fosse apenas a de levar a ré Larissa, porque ele permaneceu no local com o seu veículo e junto com os demais assaltantes, tanto assim que fugiu com os mesmos e só retornando depois para apanhar o carro. Portanto, continuou ele no local para servir os comparsas, com certeza para ajudar na arrecadação e no transporte dos produtos que seriam roubados, atos próprios de execução e caracterizadores de coautora e não de mera participação, ainda mais para ser considerada de "menor importância".

Quanto às causas de aumento de pena, a do concurso de agentes está demonstrada, porque houve a participação conjunta dos réus, que foram vários, além de outros indivíduos que não foram identificados.

No que respeita à outra causa, do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, do CP), também não resta dúvida sobre esta situação, que também foi afirmada pela vítima, a despeito de não ter havido a apreensão de qualquer arma.

É inquestionável que houve a utilização de arma de fogo, porque alguns agentes estavam munidos deste tipo de arma na execução do crime, como é possível observar nas declarações da vítima, que inclusive ficou na mira de uma delas. Muito embora não tenha havido localização e apreensão da arma, a causa de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, está presente, porquanto, como já mencionado, houve o emprego e exibição de arma de fogo na rendição da vítima, não sendo necessário, para a caracterização desta causa de aumento, que haja a apreensão do instrumento intimidativo.

Nesse sentido, confira-se:

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da

majorante prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial” (JUTACrim 89/443, 93/778; RT 672/379);

“Para a comprovação da qualificadora do emprego de arma no crime de roubo e de que se tratava de quadrilha armada, não é necessária a apreensão do armamento ou que se pesquise sua eficácia através de exame pericial, bastando, tão-somente, as declarações das vítimas quanto à utilização de artefatos na perpetração dos crimes e da sua aptidão para intimidação” (TJSP Rev. Rel. Hélio de Freitas j.29.06.1999 RT 769/560).

“Em sede do delito de roubo, para reconhecimento da qualificadora de uso de arma, é desnecessária a sua apreensão, sendo suficiente que a sua utilização encontre fundamento nos informes da vítima” (TACrimSP Ap. Rel. Cláudio Caldeira j. 06.11.1996).

“Desnecessidade de apreensão das armas para o reconhecimento da qualificadora do item I, § 2.º, art.157, CP, porque a arma não é corpo de delito sobre o qual deva recair prova de perícia” (TACrimSP AC Rel. Ricardo Dipp j. 01.06.1999).

“No roubo qualificado pelo emprego de arma, não se exige para a configuração da qualificadora a apreensão do instrumento, bastando a palavra da vítima afirmando sua utilização para se ter como certa tal circunstância (TACRIM -SP, 4ª Câmara, Ac. 1.404.703/2, Rel. Devienne Ferraz - RJD 68/186). No mesmo sentido: JUTACIM 93/378; RJD 70/159, 69/151, 66/131, 63/266, 62/121, 60/104, etc.

Igualmente a doutrina: “Exigir, como prova da existência da arma, sua apreensão e exame seria consagrar uma absurda e indevida exceção ao brocardo segundo o qual ninguém pode tirar vantagem de sua própria torpeza: bastaria o réu fugir com a arma ou, de qualquer modo, dar sumiço nela, para beneficiar-se com a excludente da qualificadora” (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª. Ed. Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

É certo que esse entendimento jurisprudencial e doutrinário tratava do então dispositivo do inciso I do § 2º, do artigo 157 do Código Penal, hoje revogado, mas se aplica da mesma forma à atual majorante do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, que repetiu a redação extinta substituindo apenas a expressão “emprego de arma” por “emprego de arma de fogo”, explicitando unicamente o tipo de arma.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para impor pena aos réus. Observando todos os elementos que formam os artigos 59 e 60, do Código Penal, em especial que se tratou de roubo com elevado número de agentes, que desejavam produto específico (cobre), material de alto valor, em atividade própria de associação criminosa, o que aumenta o grau de reprovabilidade e culpabilidade das condutas, estabeleço a pena-base dos réus Larissa Rodrigues dos Santos e Carlos Leandro de Abreu e Silva, que são primários, um pouco acima do mínimo (1/8), ou seja, em quatro anos e seis meses de reclusão e 11 dias-multa. Já para os réus Marcos Vinicius Pereira da Silva e Tiago Henrique Ferreira da Silva, que também são possuidores de maus antecedentes por contarem com condenações (Marcos processo 0066992-26.2013.8.26.0506 - fls. 347; Tiago processos 0003740-05.2009.8.26.0566 e 0028447-85.2003.8.26.0566 - fls. 350/351), o aumento da pena-base será de 1/6, ou seja, atingindo quatro anos e oito meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes para os réus Larissa e Carlos Leandro e existindo em favor deles a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), que também admito para o réu Carlos porque ele foi confessou no inquérito e sua confissão foi utilizada na sentença para reconhecimento da autoria (Súmula 545 do STJ), além de ter contribuído para a identificação de outros envolvidos, reduzo para ambos o acréscimo imposto na primeira fase, retornando a pena ao patamar mínimo de quatro anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo. Para Tiago, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, fica mantida a pena-base estabelecida no início. Já para Marcos Vinicius, não havendo atenuante em seu favor e presente a agravante da reincidência

(processo nº 0003342-63.2016.8.26.0291 – fls. 346), condenação não utilizada na primeira fase, imponho o acréscimo de 1/8, resultando cinco anos e três meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, I, do CP), que é mais gravosa do que a do concurso de agentes e deve substituir esta causa na aplicação da pena, nos termos do artigo 68, § único, do CP, aplico o aumento de dois terços (2/3), atingindo a pena de Larissa e Carlos em seis anos e oito meses de reclusão e 18 dias-multa; de Tiago em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e 18 dias-multa; de Marcos em oito anos e nove meses de reclusão e 20 dias-multa. Por último, tratando-se de crime tentado e observado o “iter criminis” percorrido, ingressando no momento da arrecadação dos bens pretendidos, imponho a redução de metade, tornando definitivas as seguintes penas: Larissa e Carlos em três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e 9 dias-multa, no valor mínimo; Tiago em três (3) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e 9 dias-multa no valor mínimo; Marcos em quatro (4) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo.

A natureza do crime não permite aplicação de pena substitutiva.

Condeno, pois, LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS e CARLOS LEANDRO DE ABREU E SILVA, à pena de três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e 9 dias-multa, no valor mínimo; TIAGO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA à pena de três (3) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e 9 dias-multa no valor mínimo; e MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA à pena de quatro (4) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo, todos por terem transgredido o artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c. c. ao artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Quanto ao regime de pena, o réu Marcos é reincidente específico, por duas vezes (fls. 346/347) e deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado. Tiago, a despeito da primariedade técnica, já registra condenação também por roubo (fls. 350/351), devendo igualmente iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Já Larissa e Carlos, que são primários e ainda contribuíram com as investigações, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento de suas penas, que reputo necessário e adequado para a situação destes condenados.

Nego-lhes o direito de recorrer em liberdade. Como permaneceram presos preventivamente, assim devem continuar, principalmente agora que estão condenados, não podendo recorrer em liberdade. Demais, ainda continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, somando agora também o perigo de fuga para frustrar o cumprimento da pena imposta.

Nesse sentido a jurisprudência: “Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF – HC nº 89.824/MS – Rel. Min. Ayres Brito – DJe. 28-08-2008). Também: STJ-RHC nº 111.421/RJ, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10=10-2019; RHC nº 119.468/MG, Relator Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 17-10-2019, DJe 25-10-2019; RHC nº 34.998/RJ, Relator Min. Jorge Mussi –Dje 20-03-2013).

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Deixo de impor a obrigação do pagamento da taxa judiciária por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

P. I. C.

São Carlos, 07 de outubro de 2022.

ANTONIO BENEDITO MORELLO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA